

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 216/2532

พนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม

โจทก์

นายชุมพร สืบอินทร์

จำเลย

นายชุมพร สืบอินทร์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานลักทรัพย์ในเคหสถาน
โดยทำอันตรายสิ่งกีดกันสำหรับคุ้มครองทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
335(3)(7)(8) ให้ลงโทษจำคุก 2 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 335 วรรคสาม นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 80 แผ่นที่ 2 แผ่นที่ 1)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา
ประกัน 100,000 บาท (อันดับ 18,48)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์เพียงแต่พิพากษาแก้ไขเล็กน้อยจึงเป็นคดีที่ต้องห้าม
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218

จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุที่จะปล่อยชั่วคราวระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์เพียงแต่พิพากษาแก้ไขเล็กน้อยจึงเป็นคดีที่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุที่จะปล่อยชั่วคราวระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

(ชูเชิด รักตะบุตร-เชียร ยุงทอง-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>